

互相伤害才是真相——读科斯《社会成本问题》

篇名: "The Problem of Social Cost" (社会成本问题)

作者: [英/美] 罗纳德·哈里·科斯 (Ronald Harry Coase, 1910—2013)

原载: 《法律与经济学杂志》 (The Journal of Law and Economics) 第3卷, 1960年10月

中译: 收录于《企业、市场与法律》, 盛洪、陈郁译, 格致出版社/上海三联书店/上海人民出版社, 2009年6月版 (2014年修订版)

页数: 《社会成本问题》正文约50页 (全书205页共七篇论文)

ISBN: 9787543215924

类别: 经济学/法经济学/制度经济学

1960年, 科斯50岁。他在《法律与经济学杂志》上发表了这篇论文。三十一年后, 这篇论文和他在1937年写的《企业的性质》一起, 为他赢得了诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院的颁奖词说他的研究"为经济的体制结构提供了一种新的分析视角"——这个说法过于温和了。科斯做的不是提供了一个新视角, 是拆掉了旧视角的地基。

庇古的福利经济学是旧地基。庇古说: 工厂排放烟尘损害了周围居民, 这是外部性——私人成本和社会成本分离了。解决办法是政府干预: 对工厂征税 (庇古税), 或者要求工厂赔偿, 或者责令工厂搬迁。这是从马歇尔到庇古的正统路线, 到1960年已经是经济学的教条。

科斯在这篇论文的第一句话就说: 这些解决办法其实不适合。不是不太适合, 是不适合。因为它们所致使的结果不是人们所需要的, 甚至通常也不是人们所满意的。

一、问题的互相性: 没有无辜者

科斯的第一个论点是一把刀: 传统的方法掩盖了不得不做出的选择的本质。

庇古的框架是单向的——甲损害乙, 所以制止甲。科斯说这是错误的。问题的本质是互相性的: 防止对乙的伤害将会使甲遭受伤害。必须决定的真正问题是: 是允许甲损害乙, 还是允许乙损害甲? 关键在于避免较严重的损害。

这个判断重新定义了外部性。在庇古的框架里，工厂是加害者，居民是受害者，政府是裁判。在科斯的框架里，工厂和居民是相互影响的双方——你限制工厂，工厂就是受害者；你放任工厂，居民就是受害者。不存在"无辜的一方"——每一方的行为都对另一方造成了影响。问题不是"谁对谁错"，是"哪一种损害更严重"。

科斯用了一系列案例来展示这个互相性。走失的牛吃了邻居的谷物——是牛的主人损害了农夫，还是农夫的栅栏不够高？火车 Sparks 引燃了铁轨旁的农作物——是铁路公司损害了农民，还是农民把庄稼种得离铁轨太近？工厂的烟尘损害了周围居民——是工厂损害了居民，还是居民搬到了工厂旁边？

每一个案例里，科斯都说同一句话：问题的双方是互相的。你保护一方就意味着牺牲另一方。庇古只看到了一面——工厂损害居民。科斯看到了另一面——限制工厂也损害了工厂。决策的本质不是"要不要制止损害"，是"选择哪一种损害"。

这个判断的政治含义比经济含义更大。如果把"外部性"翻译成政治语言，庇古的框架是"好人vs坏人"——政府保护好人惩罚坏人。科斯的框架是"利益vs利益"——每一种保护都是一种牺牲，每一种限制都是一种成本。政治争端中的每一方都说自己在"保护权益"——但保护就是牺牲对方的利益。科斯没有告诉你该保护谁，他告诉你保护永远不是免费的。

二、交易成本为零：市场和法律谁说了算

科斯的第二个论点后来被称为"科斯定理"——尽管科斯本人从不使用这个名字。斯蒂格勒在1966年的经济学教科书中首次提出了"科斯定理"这个词，把它表述为：在完全竞争的条件下，私人成本和社会成本相等。

科斯自己的表述更精确。他说：如果交易成本为零，无论法律如何分配权利，市场交易都会导致资源的最优配置。

这句话需要拆开看。"交易成本为零"是一个极限假设——现实世界中交易成本永远不为零，科斯自己也知道这一点。但这个假设的价值在于它揭示了一个逻辑：如果人们能无成本地谈判，法律的规定不影响效率——因为双方会通过交易把权利调整到最有价值的使用上。

科斯的例子是走失的牛。假设农夫有权禁止牛进入他的土地，但牛的价值（比如增加了牛的肉产量）超过了谷物的损失，那么牛的主人会付钱给农夫，让牛继续吃谷物。反过来，假设牛的主人有权让牛走失，但谷物的价值超过了牛吃草带来的收益，那么农夫会付钱给牛的主人，让他管好牛。无论法律把权利给了谁，最终的结果都是一样的：牛和谷物被分配到了价值更高的使用上。

这个论点在1960年是颠覆性的。庇古的框架说：外部性需要政府干预。科斯的框架说：如果交易成本为零，市场自己就能解决外部性——不需要政府。这个判断直接挑战了福利经济学的根基：市场失灵不需要政府纠正，因为"失灵"本身可能只是交易成本太高，而不是市场机制的问题。

三、交易成本为正：这才是真实的世界

但科斯没有停在这里。他知道交易成本为零是假设，不是现实——他花了一半以上的篇幅讨论交易成本为正的情况。

这就是科斯被误解最多的地方。"科斯定理"的名声太响，以至于很多人以为科斯说的是"市场能解决一切"。恰恰相反。科斯在论文的后半段反复强调：现实中交易成本不为零，往往非常高。当交易成本太高时，市场交易不会发生，权利的初始分配（也就是法律的规定）直接影响资源配置的效率。

换句话说：交易成本为零时，法律不影响效率（市场会调整）；交易成本为正时，法律影响效率（市场调不动了）。这才是科斯的真正论点——不是"市场万能"，是"交易成本决定一切"。

科斯举了一个关键例子。假设铁路公司有权让火车喷出 Sparks，但 Sparks 会引燃铁轨旁的农作物。农民可以付钱给铁路公司，要求安装 Spark 防护装置。但如果涉及100个农民，谈判成本极高——每个农民的损失不同，搭便车问题严重，集体行动困难。这时候，法律的规定（铁路公司是否对 Sparks 负责）直接决定了结果：如果法律要求铁路公司负责，铁路公司会安装防护装置（比赔偿便宜）；如果法律不要求，农民可能无法组织起来付钱给铁路公司，结果就是农作物持续被引燃。

交易成本为正时，制度的效率变得至关重要。好的制度降低交易成本，让市场调整成为可能；坏的制度增加交易成本，让市场调整不可能。科斯在说：制度不是中性的——制度的选择直接影响经济效率。这就是制度经济学的起点。

四、庇古的错误：零交易成本世界里的黑板经济学

科斯在第九章"庇古的传统"中对庇古的批评是整篇论文最锐利的一章。科斯说庇古的分析方法是"黑板经济学"——在黑板上推导，不接触真实世界。

庇古的推理是：外部性导致私人成本和社会成本分离，所以需要政府干预（税收或管制）。科斯的反驳是：庇古从未考察过真实的案例。庇古讨论的是抽象的"工厂"和"居民"，但真实的工厂和真实的居民面对的是具体的法律制度、具体的交易成本、具体的谈判可能性。庇古的解决方案——征税、赔偿、搬迁——在黑板上是干净的，但在现实中每一种方案都有自己的交易成本和副作用。

科斯说了一句让整个经济学界不舒服的话：庇古的分析方法不是太理论了，是太不理论了。庇古没有深入到制度层面，没有考虑交易成本，没有分析权利的初始分配——他停在了最浅的一层（外部性存在，政府要管），没有走到最深的一层（外部性的解决方式取决于制度安排，制度安排的选择取决于交易成本）。

这不是庇古一个人的问题。科斯在这篇论文中实际上是在批评整个主流经济学。主流经济学假设交易成本为零，然后得出"市场失灵需要政府干预"的结论。科斯说：你们假设交易成本为零，却在结

论里引入政府干预——但政府干预本身是有交易成本的！如果你假设市场交易没有成本，那市场自己就能解决问题。如果你承认交易成本存在，那政府干预也有成本，必须比较市场解决的成本和政府解决的成本。

这个逻辑是致命的。它不是说"市场好政府坏"或"政府好市场坏"，而是说：任何解决方案都有成本，包括政府干预。选择的依据不是"有没有外部性"——外部性永远存在——而是"哪种制度安排的交易成本最低"。

五、从经济学到法学：法经济学的诞生

《社会成本问题》的最后一个影响超出了经济学。这篇论文发表在《法律与经济学杂志》上——这不是偶然。科斯讨论的核心问题是权利的初始分配如何影响资源配置，而权利的初始分配是法律的事。工厂是否对 Sparks 负责？牛的主人是否对走失的牛负责？这些都是法律问题，但它们的答案直接影响经济效率。

科斯在这篇论文中实际上做了一件事：把经济学分析引入了法学。法律不是中性的规则，是影响经济效率的制度安排。每一个法律判决都在分配权利，每一个权利分配都在影响资源配置。法官在判案时以为自己在"主持正义"，但他们实际上也在"配置资源"。

这就是法经济学的起点。从科斯之后，法律不再只是正义的问题，也是效率的问题。理查德·波斯纳在1973年出版的《法律的经济分析》把这个方向系统化了——但种子是科斯在1960年种下的。

六、科斯没做的事

科斯做到了的事是清晰的：拆掉庇古的单向框架，建立互相性框架；引入交易成本，把制度分析纳入经济学；把经济学分析引入法学。

他没做到的事也是清晰的。

他没有给出"正确"的制度安排。科斯说"交易成本决定制度选择"，但没有说交易成本到底有多高、哪种制度更好。他是一个理论家，不是一个政策制定者。他告诉你选择的框架——比较不同方案的成本——但没有替你做选择。这不是缺陷，是诚实：具体的选择需要具体的调查，不是黑板上的推导。

他没有讨论权力不对等。科斯的框架假设双方可以通过谈判达成有效率的结果——但如果一方比另一方强大得多呢？如果工厂比居民有钱、有律师、有政治影响力呢？谈判结果还是有效率的吗？科斯没有讨论这个问题。在他的框架里，交易成本是障碍，权力不对等不是障碍。但现实中权力不对等本身就是一种交易成本——弱方参与谈判的成本更高，因为弱方更缺乏信息和资源。

他没有讨论动态效率。科斯的分析是静态的——给定权利的初始分配，交易成本决定结果。但制度是演化的——今天的法律影响明天的行为，今天有效率的选择明天可能不再有效率。科斯没有讨论

制度如何适应变化。这个缺口后来被诺斯（Douglass North）的制度变迁理论部分填补了。

七、在大料经济学书单中的位置

大料的经济学阅读网络里，科斯这篇论文的位置是分水岭。

斯密的《国富论》是起点——看不见的手，市场自发秩序。马克思的《资本论》是批判——剩余价值，资本积累的矛盾。凯恩斯的《通论》是处方——政府干预，需求管理。庇古的框架是正统——外部性，市场失灵。格雷厄姆的《聪明的投资者》是防御——安全边际。泰勒的《斯坦福极简经济学》是地图——36个概念。蒋文华的《博弈论》是工具——互动决策。清水胜彦的《机会成本》是放大镜——决策中的机会成本。

科斯这篇在哪里？它是地震仪——检测到了庇古框架的裂缝，揭示了制度选择决定经济效率。斯密说市场有效，科斯说"市场有效的条件是交易成本足够低"；庇古说市场失灵需要政府干预，科斯说"政府干预也有成本，要比较"；凯恩斯说政府要刺激需求，科斯说"制度安排比刺激更重要"。

和清水胜彦对读有意外收获。清水说"机会成本是定性的思维方式不是定量的核算方法"——科斯说的完全一样：交易成本的比较是定性的，不是精算的。你算不出"工厂安装防护装置的成本"和"农民组织起来谈判的成本"哪个更高——但你可以定性判断：100个农民组织谈判的成本大概率高于1家工厂自己装防护装置。科斯和清水从不同方向到达了同一个地方：决策的核心不是精确计算，是知道什么比什么更重要。

和张五常对读也值得。张五常在《经济解释》里说科斯从未听说过"外部性"这个词——张五常自己1970年的论文干脆说"没有外部性这回事"。张五常是科斯思想的最激进诠释者：不是"外部性需要解决"，是"外部性这个概念本身就有问题"。科斯没有走得这么远——他承认外部性的存在，但改变了分析外部性的框架。张五常替他说完了后半句。

巴斯夏在1850年写"看得见的与看不见的"——170年后科斯写了同一件事的技术版本。巴斯夏说打破窗户看起来创造了就业，看不见的是鞋匠少了收入。科斯说限制工厂看起来保护了居民，看不见的是工厂少了利润、消费者少了产品、工人少了就业。巴斯夏用散文说，科斯用经济学说。两个人说的是同一件事：经济分析的一半是看得见的，另一半是看不见的，而看不见的那一半更重要。

一句话：损害是互相的——你保护一方就在牺牲另一方，选择的依据不是谁对谁错，是哪种安排的交易成本最低。